

1503744-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... a delinquir outras duas vezes, por tráfico, já condenado definitivamente pelo juízo de Cubatão e nestes autos, evidenciando que não cessou a atividade criminosa, demonstrando personalidade criminosa e desvirtuada.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/5 pela dupla reincidência, nos processos 10309163/17 e 150379753/20. Ainda nesta fase, aplico a atenuante da confissão em 1/6, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503744-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503744-55.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041207/2022 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 22989353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2041207 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a).ERIK FERNANDES

Vistos.

MATHEUS DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, IV e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 12 de março de 2022, por volta das 16h30, na Rua Guaraitá, altura do numeral 700, Curuçá Velha, nesta cidade e Comarca da capital, subtraiu, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, para proveito comum, um veículo motocicleta HONDA/CB, placas FOD3140, pertencente à vítima Ivanilson Oliveira de Almeida.
Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06 e 11; boletim de ocorrência às fls.

29/35; termo de depoimento às fls. 16/18; termo de declarações à fl. 9; termo de interrogatório às fls. 07; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação às fls. 14/15; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 13; Recebida a denúncia no dia 02 de março de 2022 (fls. 01/04), o réu foi regularmente citado (fl. 120) e apresentou resposta à acusação (fl. 51/65).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante e auto de exibição, apreensão e entrega.

A autoria, da mesma forma, restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante pelo roubo da motocicleta Honda/CB, placas FOD3140, pertencente à vítima Ivanilson Oliveira de Almeida.

Segundo apurado, no dia seguinte ao crime, os policiais militares Wilson e José faziam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu e um indivíduo não identificado em alta velocidade, na condução de uma motocicleta. Ao sinalizarem para que parassem, ambos iniciaram fuga a pé, abandonando o motociclo. Apenas o réu foi detido e foi encaminhado ao Distrito Policial porque a moto era objeto de roubo ocorrido no dia anterior.

Chamada à Delegacia a vítima reconheceu com segurança o acusado como sendo um dos roubadores. Contou que, na tarde de 12/03/2022, foi abordado por dois indivíduos que rapidamente anunciaram o assalto, mediante ameaça com arma de fogo. Subtraíram a moto, seu capacete, mochila e pertences.

Em juízo, novamente apontou corretamente o acusado como um dos agentes criminosos. Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-

88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Em solo policial, o réu permaneceu em silêncio, mas em juízo confessou a subtração, cometida em concurso com outro agente e mediante uso de simulacro de arma.

A autoria, portanto, é incontroversa.

MATHEUS estava na posse da motocicleta roubada, no dia seguinte ao evento. Além disso, tentou se evadir quando percebeu que seria abordado pelos policiais, foi reconhecido com segurança pela vítima, no dia seguinte ao delito e também em juízo e, por fim, confessou a autoria.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes está presente, vez que a subtração foi realizada pela ação conjunta de dois indivíduos.

Por outro lado, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, conseqüentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante.

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Com efeito, insta consignar que, no presente feito, se reconhecido o emprego de arma, a pena final imposta a MATHEUS seria de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, ao passo que afastada essa causa de aumento, somaria 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, uma diferença de 04 anos.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a vítima sofreu real perigo de vida.

Neste sentido:

"Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar – análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante – Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva – vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular – Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência – arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante – r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva – Provas francamente incriminadoras – Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes – réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito – vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida – Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na

pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos." (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021).

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria de materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de roubo imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal. Cuida-se de pessoa que cometeu o delito em apreço enquanto estava cumprindo pena por outro processo em regime aberto há poucos meses, quando voltou a delinquir outras duas vezes, por tráfico, já condenado definitivamente pelo juízo de Cubatão e nestes autos, evidenciando que não cessou a atividade criminosa, demonstrando personalidade criminosa e desvirtuada.

Na segunda fase, majoro a reprimenda em 1/5 pela dupla reincidência, nos processos 10309163/17 e 150379753/20. Ainda nesta fase, aplico a atenuante da confissão em 1/6, ressaltando que não houve compensação integral com a agravante, porque a reincidência é dupla.

Na terceira fase, reconhecido o concurso de agentes, aplico o aumento de 1/3, totalizando

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ainda, o réu é reincidente na espécie.

O regime inicial de cumprimento da pena para o delito praticado será o fechado para o réu, em atenção a gravidade do delito, às reincidências e o quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS DA SILVA SANTOS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX,

Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).
Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.
P.R.I.C.
São Paulo, 16 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA